

CONDICIONES GENERALES

MANDATO DE VENTA

Las presentes Condiciones Generales regulan el marco jurídico aplicable a todo encargo de intermediación y venta de empresa suscrito con DILIGENZ. Rigen conjuntamente con el Mandato de Venta (Condiciones Particulares), que prevalece en caso de contradicción expresa.

1. Objeto y ámbito de aplicación

Las presentes Condiciones Generales regulan la prestación por DILIGENZ de servicios de intermediación, promoción, coordinación y apoyo en relación con el proceso de venta de LA COMPAÑÍA.

Este encargo tiene carácter de obligación de medios y no de resultado, por lo que DILIGENZ no garantiza la consecución de ofertas, la firma de acuerdos ni el cierre de la operación.

Las presentes Condiciones Generales se aplicarán conjuntamente con el Mandato de Venta (Condiciones Particulares). En caso de contradicción entre ambos documentos, prevalecerán las Condiciones Particulares.

La firma del Mandato de Venta implica la aceptación íntegra de estas Condiciones Generales.

2. Identidad del intermediario y estructura contractual

DILIGENZ, intermediario especializado en procesos de compraventa de empresas, actúa representado por **Jose Ángel Cañizares Llorca (NIF: 23848753F)**, con domicilio en C/ Colón 39, 1º, 46004 Valencia. Email de contacto: jose@diligenz.com.

El contrato se integra por: (i) las presentes Condiciones Generales; (ii) el Mandato de Venta (Condiciones Particulares); y (iii) los anexos, documentación y comunicaciones que las partes intercambien en el marco del proceso.

En caso de contradicción, prevalecerá el siguiente orden: Condiciones Particulares, documentos o comunicaciones específicas aceptadas por ambas partes, y Condiciones Generales.

3. Obligaciones de EL VENDEDOR

3.1 Entrega de documentación

EL VENDEDOR deberá facilitar a DILIGENZ, de forma completa, exacta, veraz y actualizada, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles desde la firma del Mandato de Venta, toda la documentación razonablemente necesaria para el desarrollo del proceso, incluyendo cuentas anuales, situación contable, contratos relevantes, información fiscal, inventario de activos, cargas, litigios y cualquier otra documentación solicitada de forma justificada por DILIGENZ.

3.2 Garantía de veracidad

EL VENDEDOR garantiza la exactitud, veracidad, completitud y vigencia de la información facilitada, y responderá de cualquier inexactitud, omisión o falsedad que afecte al proceso, a la valoración o a la toma de decisiones por potenciales compradores, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle conforme a Derecho.

3.3 Colaboración activa y disponibilidad

EL VENDEDOR se obliga a colaborar de buena fe y con la diligencia exigible, respondiendo con prontitud a las consultas, facilitando reuniones con potenciales compradores cualificados y permitiéndoles la realización de procesos de due diligence legal, fiscal, laboral, contable, financiera y comercial, siempre previa firma del correspondiente acuerdo de confidencialidad y con las limitaciones que resulten necesarias para proteger secretos empresariales o información sensible.

3.4 Deber de información continuada

EL VENDEDOR informará de forma inmediata a DILIGENZ de cualquier circunstancia sobrevenida, hecho relevante o cambio material que pueda afectar a LA COMPAÑÍA, a su valoración o al interés de un potencial comprador.

3.5 Respeto de la exclusividad y comunicación de contactos externos

Durante la vigencia del período de exclusividad, EL VENDEDOR se abstendrá, por sí o por persona interpuesta, de negociar, comercializar u ofrecer la venta de LA COMPAÑÍA fuera del ámbito de actuación de DILIGENZ, salvo autorización previa y escrita de esta.

Asimismo, comunicará de forma inmediata a DILIGENZ cualquier contacto, manifestación de interés o acercamiento recibido de potenciales compradores.

4. Servicios profesionales de DILIGENZ

4.1 Valoración preliminar

DILIGENZ podrá elaborar una valoración preliminar y orientativa de LA COMPAÑÍA utilizando metodologías profesionales reconocidas. Dicha valoración tendrá carácter meramente informativo, se basará en la información disponible en cada momento y no constituirá valoración pericial, certificada, vinculante ni garantía de precio.

4.2 Cuaderno de venta

DILIGENZ elaborará, cuando proceda, un cuaderno de venta profesional que podrá incluir Teaser comercial y Information Memorandum, destinados a presentar LA COMPAÑÍA ante potenciales compradores de forma confidencial, rigurosa y comercialmente atractiva.

4.3 Publicación confidencial y promoción activa

La promoción de LA COMPAÑÍA se realizará de forma confidencial, preservando su anonimato hasta que el potencial comprador haya acreditado interés real y haya firmado el correspondiente acuerdo de confidencialidad. DILIGENZ podrá utilizar canales propios, bases de datos, redes profesionales y contactos estratégicos para la comercialización.

4.4 Identificación y cualificación de compradores

DILIGENZ podrá identificar, preseleccionar, cualificar y contactar con potenciales compradores que acrediten voluntad real de compra, capacidad inversora y encaje estratégico.

4.5 Coordinación del proceso y asistencia en la negociación

DILIGENZ gestionará el proceso de venta, organizará reuniones y visitas y prestará asistencia profesional en la negociación, sin asumir representación legal de las partes salvo pacto expreso.

4.6 Acompañamiento en el cierre

DILIGENZ podrá apoyar a EL VENDEDOR en la fase de cierre, coordinando con asesores legales, fiscales y financieros, supervisando condiciones suspensivas y facilitando la formalización de la compraventa.

4.7 Elaboración del contrato de compraventa (si se solicita)

Si EL VENDEDOR lo solicita, DILIGENZ podrá elaborar, revisar y negociar el contrato de compraventa, conforme al régimen de honorarios previsto en la Cláusula 6.

4.8 Informes periódicos de seguimiento

DILIGENZ informará periódicamente a EL VENDEDOR sobre el estado de la comercialización, solicitudes de información, compradores activos e incidencias relevantes del proceso.

4.9 Obligación de medios

DILIGENZ presta sus servicios como intermediario y asesor en el proceso de comercialización y eventual venta de LA COMPAÑÍA, asumiendo una obligación de medios y no de resultado. En consecuencia, DILIGENZ no garantiza la obtención de ofertas, la firma de carta de intenciones, la suscripción de contrato privado, el otorgamiento de escritura pública, el cierre efectivo de la operación ni la consecución de un precio mínimo determinado. La decisión final de vender, así como la aceptación o rechazo de las ofertas y la fijación de las condiciones de la operación, corresponderán exclusivamente a EL VENDEDOR. La falta de cierre de la operación, por cualquier causa no imputable a DILIGENZ, no generará derecho alguno de EL VENDEDOR a reclamar daños, reembolsos o compensaciones, sin perjuicio de los honorarios que, en su caso, se hubieran devengado conforme al presente contrato.

5. Exclusividad y duración del encargo

EL VENDEDOR confiere a DILIGENZ un encargo **exclusivo y excluyente** durante un período inicial de **SEIS (6) meses naturales** desde la fecha de firma del Mandato de Venta.

El contrato se prorrogará automáticamente por sucesivos períodos de SEIS (6) meses, salvo denuncia escrita comunicada fehacientemente con al menos **UN (1) mes** de antelación al vencimiento del período en curso.

EL VENDEDOR no podrá promover, ofertar ni negociar la venta de LA COMPAÑÍA por vías ajenas a DILIGENZ durante la vigencia de la exclusividad.

6. Régimen de honorarios y contraprestación económica

6.1 Honorarios por Éxito (Success Fee)

Si DILIGENZ identifica un comprador y se formaliza la compraventa, EL VENDEDOR abonará a DILIGENZ unos honorarios equivalentes al **CUATRO POR CIENTO (4%)** del precio total de la operación, con un mínimo garantizado de CINCO MIL EUROS (5.000 €).

A estos efectos, el precio total de la operación incluirá el precio efectivamente pagado, cualquier contraprestación adicional pactada, incluidos earn-outs y pagos diferidos, la deuda neta asumida por el comprador y el valor de los activos o participaciones entregados como parte del precio, siempre que formen parte de la contraprestación económica de la transacción.

Los honorarios serán exigibles desde la firma del contrato privado de compraventa o su elevación a escritura pública.

6.2 El contrato de compraventa

La elaboración, revisión y negociación del contrato de compraventa será gratuita cuando el precio de la operación no supere los 150.000 €.

Cuando el precio supere dicho importe, DILIGENZ devengará honorarios adicionales de **MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €)**.

6.3 Honorarios por retirada o venta fuera del canal

Se entenderá iniciado el trabajo profesional cuando EL VENDEDOR haya entregado la documentación esencial y DILIGENZ haya comenzado el análisis o la preparación del proceso, o haya publicado LA COMPAÑÍA en su plataforma.

Si, una vez iniciados los trabajos, EL VENDEDOR retira LA COMPAÑÍA sin causa imputable a DILIGENZ, o transmite la operación por un canal externo respecto de un comprador con el que DILIGENZ no hubiera tenido contacto, EL VENDEDOR abonará **CINCO MIL EUROS (5.000 €)** en concepto de penalidad o compensación contractual.

Si la venta se produce con un comprador presentado, identificado, contactado o cualificado por DILIGENZ, aunque la operación se cierre fuera del canal de intermediación, serán igualmente exigibles los honorarios por éxito previstos en la Cláusula 6.1.

6.4 Obligaciones fiscales

Todos los importes se entienden sin IVA, que se repercutirá conforme a la legislación vigente. Cada parte será responsable del cumplimiento de sus propias obligaciones fiscales.

7. Confidencialidad y protección de información reservada

Ambas partes se obligan a mantener confidencial toda la información, documentación y datos a los que tengan acceso con ocasión del presente contrato, tanto durante su vigencia como después de su extinción, mientras la información no haya pasado legítimamente a dominio público.

La confidencialidad no resultará aplicable cuando la información deba revelarse por imperativo legal, por requerimiento administrativo o judicial, o resulte necesaria para el ejercicio o defensa de derechos en un procedimiento.

DILIGENZ se compromete a comercializar LA COMPAÑÍA de forma confidencial, sin revelar su identidad hasta que el potencial comprador haya suscrito previamente el correspondiente acuerdo de confidencialidad.

8. Protección de datos personales

Las partes tratarán los datos personales únicamente para la ejecución y gestión de la relación contractual, de conformidad con el RGPD y la LO 3/2018.

Adoptarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar su seguridad y no los comunicarán a terceros salvo base jurídica habilitante o obligación legal.

EL VENDEDOR podrá ejercer sus derechos de protección de datos dirigiéndose a DILIGENZ en la dirección de correo electrónico indicada en el Mandato de Venta.

9. Duración, resolución y efectos

El contrato entrará en vigor en la fecha de firma del Mandato de Venta y tendrá la duración establecida en la Cláusula 5.

Serán causas de resolución anticipada el mutuo acuerdo, el incumplimiento grave de cualquiera de las partes no subsanado en el plazo de 15 días naturales desde requerimiento fehaciente, la imposibilidad sobrevenida por fuerza mayor y la formalización de la compraventa.

La resolución por incumplimiento de EL VENDEDOR no le eximirá del pago de los honorarios devengados ni, en su caso, de los daños y perjuicios que resulten legalmente procedentes.

10. Cesión del contrato

EL VENDEDOR no podrá ceder total o parcialmente sus derechos u obligaciones sin consentimiento previo y por escrito de DILIGENZ.

11. Notificaciones y comunicaciones

Todas las notificaciones o comunicaciones entre las partes se realizarán por escrito mediante burofax, correo certificado con acuse de recibo o correo electrónico con acuse de recepción a las direcciones indicadas en el Mandato de Venta.

12. Modificación, nulidad parcial e integridad del contrato

Toda modificación que afecte al contrato deberá formalizarse por escrito y ser suscrita por ambas partes.

La nulidad de cualquier cláusula o disposición incorporada a estas Condiciones Generales o al Mandato de Venta no afectará a la validez del resto del contrato, que permanecerá íntegro y vigente.

El contrato, integrado por el Mandato de Venta y las presentes Condiciones Generales, constituye el acuerdo completo entre las partes y sustituye cualquier negociación, declaración o acuerdo anterior sobre su objeto.

13. Ley aplicable y jurisdicción

El contrato se rige e interpreta de acuerdo con la legislación española.

Para la resolución de cuantas controversias pudieran derivarse del contrato, las partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valencia.

Las presentes Condiciones Generales forman parte inseparable del Mandato de Venta firmado entre las partes.

La aceptación del Mandato de Venta implica la aceptación íntegra del presente documento.

Por DILIGENZ

Por EL VENDEDOR

Jose Ángel Cañizares Llorca
NIF: 23848753F

Nombre: _____
NIF: _____